

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1603/2537

บริษัท เงินทุน เศรษฐกิจการ จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มิตรแลนด์
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาย ประเสริฐ ศักดิ์ กัล ยา ณ มิตร ที่ 1

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.กอล์ฟสปอร์ต
จำกัด ที่ 2

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 306

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ตามหนังสือมอบอำนาจนอกจากผู้ร้องมอบอำนาจให้ ม. เข้าสู่ราคาเกี่ยวกับการ
ขายทอดตลาดและดำเนินการอื่น ๆ จนเสร็จการแล้ว ยังมีข้อความระบุว่าให้ ม. มี
อำนาจรับเอกสารแทนผู้ร้องด้วย ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดส่งประกาศ
ขายทอดตลาดให้ ม. ณ ภูมิลำเนาของ ม. โดยมีผู้รับไว้แทน จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งวันขายทอดตลาดแก่ผู้ร้องโดยชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 66714 และ 66743 แขวงบางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2533 ปรากฏว่านางสุนันท์เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 1,310,000 บาท และราคา 2,500,000 บาท ตามลำดับ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับจำนองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เพราะผู้ร้องและบริษัทในเครือซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับแจ้งวันขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ส่งประกาศแจ้งกำหนด วันเวลาและสถานที่ที่จะขายทอดตลาดให้แก่นายมงคล นุ่มน้อย ผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องทราบโดยชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำคัดค้านมีข้อความว่า "โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิตแลนด์จำกัด โดยนาย สำรวัยกับนางสาวนรา กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้นายมงคล อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 368/14 ถนนเทิดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กระทำการแทนข้าพเจ้า ในการไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอรับชำระหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.535/2531 ณ กองบังคับคดีล้มละลาย 5กรมบังคับคดี โดยให้มีอำนาจโต้แย้งคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดำเนินการไปในทางจำหน่ายสิทธิของข้าพเจ้า เช่น การยอมรับตามที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องการประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาตลอดจนมีอำนาจในการจ่าย - รับเงิน รับเอกสาร เข้าสู่วราคาระเกี่ยวกับการขายทอดตลาด และดำเนินการอื่น ๆ จนเสร็จการ"ตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนอกจากผู้ร้องมอบอำนาจให้นายมงคลเข้าสู่วราคาระเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและดำเนินการอื่น ๆ จนเสร็จการแล้ว ยังมีข้อความระบุชัดว่าผู้ร้องมอบอำนาจให้นายมงคลมีอำนาจรับเอกสารแทนผู้ร้องด้วย ฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดส่งประกาศขายทอดตลาดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงแก่นายมงคลตามฎีกลำเนาที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2533 โดยนางจำลองซึ่งอยู่ฎีกลำเนาเดียวกันรับไว้แทนตามรายงานเจ้าหน้าที่เอกสารหมาย ค.4 ถือได้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งวันขายทอดตลาดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงแก่ผู้ร้องแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สวิน อักษรายุธ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ